



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0500012-70.2015.4.05.8013/AL

RELATORA: JUÍZA FEDERAL TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: GERALDO OLÍMPIO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização suscitado pelo INSS em face de julgado oriundo da Turma Recursal de Alagoas, que deu provimento ao recurso inominado da parte autora, considerando especial o período em que, na função de servente/ajudante geral em usina sucroalcooleira, esteve sujeito a agentes biológicos descritos em PPP.

O recurso foi admitido e destacado como representativo da controvérsia na origem.

É o relatório.

VOTO

A questão posta no presente PEDILEF diz respeito à possibilidade de reconhecimento de período especial, com base em exposição a agentes biológicos, em funções que não estão relacionadas àquelas descritas nos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, vale dizer, fora de atividades de assistência médica, odontológica ou hospitalar e ainda, acréscimo, de saneamento, em galerias, fossas e tanques de esgoto.

Da análise do recurso em questão verifico que foi demonstrada a divergência jurisprudencial com julgados das Turmas Recursais de São Paulo, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização, merecendo conhecimento.

Contudo, diante da relevância do tema e da multiplicidade de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia e postergo a análise da questão meritória para fase posterior à oitiva dos interessados e do MPF.

Desde logo defino o tema controvertido: **saber se é possível o enquadramento de atividade como especial por exposição a agentes biológicos, quando os serviços prestados não são aqueles descritos no Anexo IV do Decreto 3.048/99.**

Ante o exposto, voto por conhecer do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

Documento eletrônico assinado por **TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000065001v3** e do código CRC **0dfc9d31**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL
Data e Hora: 25/2/2019, às 19:18:38

0500012-70.2015.4.05.8013

900000065001.V3

